

0001615-29.2017.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... ao acusado foi imputada a autoria do roubo após ter sido reconhecido fotograficamente pela vítima como sendo um dos autores do roubo contra ela perpetrado (fls. 44/45).

Às fls. 21/22 anexou-se relatório do setor de investigação imputando à autoria ao ora acusado em face do reconhecimento realizado pela vítima William Cardoso de Lima.

Ocorre que a conclusão no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001615-29.2017.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 010/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Bragança Paulista, 068/2016 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BUENO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

GUSTAVO BUENO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 12 de março de 2016, na Avenida Rosa Rafane Cectine, 404, Bairro Henedina Cortez, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Luciano Pinto de Andrade (Processo nº 006309-75.2016), subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 08 maços de cigarro e a quantia de R\$ 200,00, pertencentes à vítima "Bar do Miguel".

Recebida a denúncia aos 05 de setembro de 2017 (fl. 53), o acusado não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual se realizou sua citação por edital. Como não apresentou resposta, nem constituiu patrono, determinou-se a suspensão do procedimento nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 136 e 146/148). Localizado, foi pessoalmente citado aos 05 de julho de 2021 (fl. 199), seguida de apresentação de sua resposta à acusação (fls. 203/204).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 206), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se quatro testemunhas da acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 296).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 300/306).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas das autorias, na fragilidade da prova testemunhal e dos demais elementos existentes nos autos (fls. 343/353).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Sem embargo da análise a respeito da materialidade do delito, o fato é que, nos presentes autos, não ficou demonstrada a autoria do crime em relação ao acusado. A acusação formulou seu pleito de procedência com sustentação nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, a par do interrogatório do acusado que admitiu que na ocasião dos fatos também estaria no local. Contudo, as provas são insuficientes a certificar a autoria.

Segundo o relatório final da Autoridade Policial ao acusado foi imputada a autoria do roubo após ter sido reconhecido fotograficamente pela vítima como sendo um dos autores do roubo contra ela perpetrado (fls. 44/45).

Às fls. 21/22 anexou-se relatório do setor de investigação imputando à autoria ao ora acusado em face do reconhecimento realizado pela vítima William Cardoso de Lima.

Ocorre que a conclusão no tocante à apuração da autoria exposta nos relatórios elaborados pelos policiais durante a investigação não foi confirmada pelas provas produzidas durante a instrução processual.

O acusado durante seu interrogatório judicial negou a autoria da infração.

Gustavo disse que naquele dia se dirigiu ao comércio-vítima para comprar pão, permanecendo na frente do estabelecimento, esperando a abertura do comércio. Disse que tão logo isso aconteceu, chegou um indivíduo em poder de uma arma de fogo e perpetrou o assalto. Defendeu-se dizendo que em momento algum teria participado ou aderido à conduta do agente.

Eis suas palavras:

D.: Ah lá no dia fui comprar pão, que minha irmã mora lá do lado, Condomínio perto da caixa, Marcelo Stefani e eu fui comprar pão lá pra minha irmã e tava esperando na frente do comércio, pra abrir o comércio pra mim comprar o pão, e daí eu vi esse rapaz entrando armado e ele falou pra mim, se eu não ficasse quieto e permanecesse calado ele ia dar um tiro em mim, daí eu peguei e fiquei com medo né Vossa Excelência, esse rapaz saiu correndo e eu fui pra casa da minha irmã, no momento pegaram esse rapaz, prenderam ele em flagrante, e a vítima falou que é eu, só que eu não roubei nada que é de ninguém, nem entrei dentro do estabelecimento, fiquei na porta e eu permaneci na porta do estabelecimento.

Sua versão não pode ser contrariada. Isso porque os depoimentos colhidos durante a instrução processual não foram seguros para indicar a sua autoria. A par disto, o único vestígio que o liga ao delito aqui tratado é o reconhecimento fotográfico realizado na etapa policial.

Pontue-se que, após a indicação da vítima sobre a autoria imputada ao acusado, os policiais incumbidos da investigação se contentaram com suas declarações afirmando que o acusado seria um dos agentes que teria realizado a ação criminosa. Nenhuma outra investigação houve nesse sentido.

Não obstante o auto de reconhecimento colacionado às fls. 13/15, ocasião em que a vítima William teria reconhecido fotograficamente o acusado como um dos autores do roubo, durante suas declarações em Juízo a vítima não o ratificou. Pelo contrário, disse que naquela ocasião não conseguiu reconhecê-lo, apenas o outro agente (coacusado Luciano), que se encontrava na posse de uma arma de fogo.

Saliente-se, também, que em Juízo, realizado o procedimento para identificação do acusado, William também não o reconheceu.

Vejamos suas palavras, principalmente no que tange à ausência de reconhecimento do acusado:

“Def.: O rosto deles estava descoberto?

D.: O de um deles, que era moreno sim, o outro tava de “Ray-ban”, de peruca, tava com um casaco grande, seria difícil reconhecer.

Def.: Quem que entrou com a arma? Eles atuaram próximos, os dois juntos ou ficaram separados?

D.: Um ficou na porta e o outro entrou.

Def.: E o que que o senhor verificou pra vincular o que tava na porta com esse que estava lá dentro?

D.: A cor né, um era branco e outro era moreno.

Def.: Mas como é que o senhor chegou à conclusão de que eles tinham interesse, estavam combinados pra fazer o assalto juntos?

D.: Então, na verdade quando a gente chegou, eles tavam umas três casas pra cima, sentados, os dois juntos, e aí quando a gente entrou, eles vieram pra dentro, compraram uma latinha de refrigerante, os dois juntos, acho que usou o banheiro e depois saíram, e depois voltaram, depois de uns dois ou três minutos, voltou.

Def.: Você foi chamado pra fazer um reconhecimento por foto né na delegacia, quanto tempo depois do crime você fez esse reconhecimento?

D.: Acho que foi uns quatro ou cinco meses. Não tenho a data certa.

Def.: E aí o que os policiais disseram pra você na hora que mostraram a fotografia dessa pessoa, parece que mostraram a foto de um celular de um policial né, o que que falaram pra você nesse momento, que iam te mostrar uma foto por quê?

D.: Na verdade eu não lembro de foto no celular, eu não lembro.

Def.: Tá.

D.: Eu lembro que foi no computador, eu vi o que tava com a arma e daí o outro tava enfileirado, várias pessoas do lado dele, o que era o branquinho, e aí ele eu não consegui reconhecer. Porque.

Def.: O branquinho você não reconheceu?

D.: Não, porque ele não tava caracterizado, de “Ray-ban”, de peruca.

Lado outro, também não houve qualquer comprovação de que Gustavo conhecia Luciano (coacusado – Processo nº 006309-75.2016). A par disso, as demais testemunhas de acusação ouvidas nada apresentaram de concreto sobre os fatos e a respectiva autoria do acusado.

Os policiais civis Daniel e Edilson apenas trouxeram relatos singelos sobre o reconhecimento efetuado pela vítima na etapa policial, em desfavor do acusado, sem acrescentar algo que pudesse corroborar com a certeza da autoria.

Nada mais há nos autos.

Desta forma, ante a ocorrência de tantas falhas na Investigação, a par das incertezas apresentadas pela vítima em seu depoimento, cremos que o reconhecimento policial efetuado por ela não apresentou a segurança necessária para uma condenação, ainda mais se levarmos em conta que foi realizado “informalmente”.

Existe contradição insanável que se contrapõe ao reconhecimento, tornando as provas

colhidas insuficientes a certificar a autoria.

Certo é que os apontamentos da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elementos seguros de convicção, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Entretanto, no caso concreto, o reconhecimento policial efetuado pela vítima restou isolado. É ele a única prova do envolvimento do acusado no roubo em tela, quando poderiam existir outras circunstâncias a apoiá-los.

Com efeito, não é estranho a esse Juízo que a palavra da vítima pode sim lastrear uma condenação, mas se ela descreve o desenrolar dos fatos detalhadamente e com ideias conexas, restando certo que para isso, como visto, é imprescindível que a prova oral seja firme, coerente, harmônica e corroborada por outros indícios igualmente idôneos, o que reiteradamente já foi reconhecido em outros casos, mas que por certo não ocorreu neste caso específico.

Ademais, a simples admissão do acusado de que estava no local quando dos fatos também não é suficiente para uma condenação.

Ora, para uma condenação, necessária a certeza da autoria. Diante de todo o examinado, permanece a dúvida da participação do acusado. Em sede criminal, busca-se a verdade real e, tendo em vista de que não há nos autos elementos probatórios suficientes, não é possível saber com absoluta certeza se o acusado participou do roubo, impõe-se a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Nesse sentido:

ROUBO. Materialidade devidamente comprovada. Validade da palavra e reconhecimento da vítima. Dúvida com relação a autoria. Reconhecimento isolado nos autos.

Aplicação do princípio *in dubio pro reo* - Recurso do Ministério Público improvido. (TJ-SP - APL: 00169838520108260564 SP 0016983-85.2010.8.26.0564, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVAS FRÁGEIS QUANTO À AUTORIA DO DELITO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. *IN DUBIO PRO REO*. RECURSO IMPROVIDO. I - Não comprovada de forma suficiente nos autos a autoria dos fatos narrados na denúncia, imperiosa a manutenção da sentença absolutória, sobretudo porque as únicas provas produzidas em desfavor do Apelado estão revestidas de contradições e, portanto, são frágeis para justificar um decreto condenatório; II - Aplicação do Princípio *in dubio pro reo*. (TJ-AM 00601794120028040001 AM 0060179-41.2002.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2017, Segunda Câmara Criminal).

E mais:

Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Alegada fragilidade probatória.

Ocorrência. Reconhecimento de apenas um dos acusados em solo policial.

Reconhecimento não confirmado em juízo. Roubadores que utilizavam capuzes, impedindo a visualização da face. Vítimas que apenas afirmam ser o porte físico dos apelantes semelhantes aos dos roubadores. Insuficiência. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Dúvidas a favorecer os réus. Apelos providos.

(TJSP; Apelação Criminal 0000633-77.2014.8.26.0274; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 17/02/2017).

"Apelação. Artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Prova insegura sobre a autoria. Vítimas que não reconhecem ao réu. Princípio '*in dubio pro reo*'. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso provido, com expedição de Alvará de Soltura."

(TJSP; Apelação Criminal 0006231-40.2006.8.26.0032; Relator (a): Marco Nahum; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2007; Data de Registro: 26/12/2007).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PROVA INSUFICIENTE. PROVA BASEADA UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INSEGURO.

ABSOLVIÇÃO. Estando a prova centrada apenas no depoimento da vítima que afirmou conhecer o réu antes dos fatos, mas, no momento do procedimento de reconhecimento em Juízo demonstrou insegurança tendo, inclusive, indicado dois suspeitos como possíveis autores do assalto. Não pode ser proferido um juízo de certeza sobre a materialidade e autoria delitivas, tendo em vista que houve flagrante e nenhum pertence das vítimas foi encontrado, havendo desencontro de informações sobre o

valor de fato subtraído. Conjunto probatório frágil, que não se mostra capaz de infirmar, de forma segura, a negativa de autoria apresentada pelo acusado. A insuficiência probatória permite a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, devendo prevalecer o "in dubio pro reo". APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70052245693, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 31/01/2013) Roubo agravado. Insurgência defensiva. Reconhecimento pessoal inseguro por parte de uma das vítimas. Negativa do réu. Dúvida sobre a autoria. Absolvição mantida sob o mesmo fundamento. Apelo não provido. (APL 00110793220108260161 SP 0011079-32.2010.8.26.0161. 2ª Câmara de Direito Criminal. Publicação 08/02/2013.

Julgamento: 28 de Janeiro de 2013. Relator Ivo de Almeida)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL INSEGURO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÕES EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

SENTENÇA REFORMADA. 1. O reconhecimento pessoal inseguro e contraditório dos réus pelas vítimas não autoriza o decreto condenatório. É dizer, diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida quanto à autoria, a absolvição é imperativa. In dubio pro reo. 2. Apelação de Fernando parcialmente conhecida e provida para absolvê-lo (CPP, art. 386, V); decisão que aproveita a Francisco (CPP, art.580), restando prejudicado o seu apelo defensivo. (Apelação nº 20131310007166 0000694-92.2013.8.07.0017. Órgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL. Publicação Publicado no DJE : 08/07/2016 . Pág.: 106/109. Julgamento: 30 de Junho de 2016. Relator WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR)

Por outro lado, nada de ilícito foi apreendido em poder do acusado. Nada o liga com segurança ao fato criminoso.

Sendo assim, a prova não é apta a ensejar um decreto condenatório, o qual exige convicção plena. As inseguranças são tantas que não existe qualquer amparo nos autos para se embasar uma condenação. Não se pode concluir pela responsabilidade do acusado apenas por meras suposições.

Os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão servem aqui para embasar a absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas, pela aplicação da máxima "in dubio pro reo".

Diante deste quadro, caem por terra as diligências efetuadas pela polícia, posto que não foram confirmadas em Juízo e não se tem sustentação para imputar ao acusado a autoria.

A jurisprudência assim se inclina nessas hipóteses:

APELAÇÃO. Recurso defensivo. Roubo simples. Insuficiência probatória. Possibilidade de reconhecimento. Insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Absolvição em face do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007574-18.2016.8.26.0292; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - TJMS.

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Negativa de autoria - Condenação embasada em reconhecimento pessoal - Características físicas - Vítima que alega ter dúvida, além de não ter visto o rosto dos agentes - Ônus da acusação - In dubio pro reo - Absolvição decretada - Provido. Não sendo demonstrada perfeitamente a autoria pela acusação, aplica-se o princípio in dubio pro reo, corolário de outro, favor rei, já que não podem haver condenações infundadas, sem lastro probatório suficientemente robusto para a afirmação incontestada de que o réu cometeu o crime. (TJMS - Ap. Criminal - Reclusão nº 2006.019.100-0/0000-00 - Rio Brilhante - 2ª T. Criminal - Relator Exmo. Sr. Des. João Carlos Brandes Garcia - J. 31.01.2007). AUTORIA - Ausência de prova - Absolvição - Condenação exige certeza. Sem prova judicial segura, a absolvição se impõe, não sendo suficiente a convicção do juiz para manter-se a condenação. (TJDF - ACr nº 14.176 - DF - (Reg. Ac. 79.200) - 1ª T. - Relª Desª Aparecida Fernandes - DJU 11.10.95).

PROVA - Dúvida quanto à autoria do delito - Condenação - Impossibilidade: Exige

a condenação criminal a certeza da autoria do delito e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado, impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo probatório. (TACrimSP - Ap. nº 1.171.619/8 - 10ª Câmara - Rel. Vico Mañas - J. 15.12.99 - RJTACRIM 46/285).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER GUSTAVO BUENO DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Processual Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 12 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA